



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24º D.P. PONTE RASA
Boletim No.: 3269/2017

INICIADO: 20/04/2017 03:09hs e EMITIDO: 20/04/2017 06:31hs
JML0PSCBDKEEII^b

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA JOAO DA CUNHA LOBO, 42 - CANGAIBA - CEP: 03735-270
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 24º D.P. - PONTE RASA

Ocorrência: 20/04/2017 às 02:00 horas

Comunicação: 20/04/2017 às 03:08 horas

Elaboração: 20/04/2017 às 03:09 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GUSTAVO RODRIGUES PATRICIO - Presente ao plantão - RG: 38753394-SP
emitido em 05/04/2017 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JADIR CASSIANO PATRICIO - Mãe: IVANETE BUENO RODRIGUES
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 24/04/1997 19 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA CRISTOVÃO DE CAMARGO, 58
JD ARIZONA - S.PAULO - SP

Testemunha:

- GLEDSON FERREIRA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 35530976-SP
Exibiu o RG original: Não - Outros documentos: RE 153270-7
Pai: AILSON FERREIRA DOS SANTOS
Mãe: ALCIONE APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS - Natural de: SÃO PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/02/1990
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 36284213816
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA ROSA MENDES,
302 - PONTE RASA - S.PAULO - SP - Empresa: 3ª CIA DO 2º BPM/M
Telefones: (11)2943-7700 (Comercial)

Condutor:

24º D.P. PONTE RASA

Endereço da delegacia: AV SÃO MIGUEL, 3551 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP. CEP: 03741-000

Telefone: (11)6546-4132

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA FELICIANO DE LIMA, liberado nos autos em 19/05/2017 às 15:44. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031736-90.2017.8.26.0050 e código 4B7991.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24º D.P. PONTE RASA

Boletim No.: 3269/2017

INICIADO: 20/04/2017 03:09hs e EMITIDO: 20/04/2017 06:31hs

Folha : 2

JMLOPSCBDKEEII^b

- RAFAEL NASCIMENTO FEBA - Presente ao plantão - RG: 45837764-SP
emitido em 17/06/2010 - Exibiu o RG original: Não - Pai: AGUINALDO FEBA
Mãe: SIMONE TULLER NASCIMENTO - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 04/11/1988
28 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 36398043847
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA ROSA MENDES,
302 - PONTE RASA - S.PAULO - SP - Empresa: 3ª CIA DO 2º BPM/M
Telefones: (11)2943-7700 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Pochete - Qtde: 1
Observações: 01 POCHETE COR PRETA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: BLU
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Marca: REAL
Observações: R\$ 62,70

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 59,5
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 61 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
61 MICROTUBOS PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA COR BRANCA (LAUDO I.C 171.927/17)
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 40,9
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 121 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
121 MICROTUBOS PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA COR AMARELA (LAUDO I.C 171.927/17)
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 50,4
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 24 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
24 INVÓLUCROS PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA COR VERDE (LAUDO I.C 171.927/17)

Histórico:

Comparecem nesta Distrital por meios próprios os policiais militares supra qualificados, informando a autoridade policial, que nesta madrugada, quando em patrulhamento pela área desta Distrital, com vistas ao disk denúncia acerca de tráfico de entorpecente, conforme disk nº W170204197, onde pela Rua João da Cunha Lobo, ocorre intenção tráfico, onde estaria virando uma cracolândia, pela noite toda, sendo certo que neste logradouro trata-se da comunidade Arizona;.

24º D.P. PONTE RASA

Endereço da delegacia : AV SÃO MIGUEL, 3551 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP. CEP: 03741-000

Telefone: (11)6546-4132



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24º D.P. PONTE RASA
Boletim No.: 3269/2017

INICIADO: 20/04/2017 03:09hs e EMITIDO: 20/04/2017 06:31hs
JML0PSCBDKEEII^b

Folha : 3

Diante de tais fatos, diligências foram realizadas, com vistas a tal local. Assim, nesta madrugada, com patrulhamento pela Rua João da Cunha lobo, com vistas, no final do logadouro, foram vistos alguns indivíduos defronte a uma viela, instante em que, fora realizado a abordagem em alguns deles, dentre os quais o indiciado, os demais foram revistados e liberados pelo local, o qual trazia consigo uma pochete preta em sua mão esquerda, onde a perceber a chegada dos policiais, ainda tentou se desvencilhar não conseguindo, onde então abordado, fora encontrado no bolso de sua calça, um pino (ependorf) contendo pó branco, a importância em dinheiro trocado R\$ 62,70 e um telefone celular. Já na pochete, que trazia consigo fora encontrado 60 ependorf contendo pó branco, (cocaína), 121 ependorf, contendo substância amarela, (cocaína) e 24 trouxinhas de maconha, conforme laudo em anexo (nº 171.927/2017). Que indagado ao indiciado acerca da vasta droga encontrada, **confirmou que comercializava**, e tinha família e precisava de dinheiro.

O indiciado manifestou o desejo de somente pronunciar-se em juízo.

Os objetos foram devidamente apreendidos em auto próprios e encaminhados a perícia.

Diante do exposto, nota-se pelo local da prisão com disk denuncia acerca de tráfico de entorpecente, a vasta quantidade de droga encontrada com o indiciado, sua diversidade e prontas e acondicionadas para a mercância, onde o indiciado fora preso a meses atrás por tráfico de entorpecente, são indícios suficientes para a tipificação ao art. 33, da lei 11343/06. NM>

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

RICARDO L. BATISTA DOS SANTOS
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

JOSÉ PINTO MARTINS JÚNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

24º D.P. PONTE RASA

Endereço da delegacia : AV SÃO MIGUEL, 3551 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP. CEP: 03741-000

Telefone: (11)6546-4132



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0031736-90.2017.8.26.0050 - Controle nº 853/17**
Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Réu: **GUSTAVO RODRIGUES PATRICIO**

VISTOS, etc.

GUSTAVO RODRIGUES PATRICIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de abril de 2.017, por volta das 02:00 horas, na Rua João da Cunha Lobo, altura do nº 42, Cangaíba, nesta capital, trazia consigo, a consumo de terceiros, **182 pinos de cocaína e 24 invólucros de maconha**, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado para apresentar defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por meio de defensora pública. Em seguida, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Drª. Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

A ação é improcedente.

O réu negou a imputação que lhe é feita, aduzindo que se encontrava defronte à residência de sua genitora durante a madrugada, conversando com conhecidos, quando viu um traficante dispensar uma pochete ao chão e fugir dali. Foi então abordado e revistado por policiais militares, que nada de ilícito encontraram em seu poder. Em seguida, um dos policiais apreendeu a tal pochete, cuja posse lhe foi imputada injustamente.

E as demais provas produzidas mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, como testemunhas de acusação, foram ouvidos os dois policiais militares que prenderam o réu na data dos fatos, mais precisamente Rafael Nascimento e Gledson Ferreira, que se recordavam apenas parcialmente dos fatos narrados na denúncia, já que nenhum deles soube precisar a quantidade e espécie das drogas apreendidas.

Não bastasse, Gledson sequer viu a tal pochete nas mãos do denunciado, já que chegou ao local dos fatos depois de Rafael Nascimento.

E embora Rafael tenha afirmado que viu o denunciado dispensar aquela pochete, iniciou seu depoimento dizendo que se recordava apenas parcialmente dos fatos, que não se lembrava quantas pessoas foram revistadas e que apenas cocaína fora apreendida.

Como se vê, a prova oral produzida pela acusação decorre única e exclusivamente dos depoimentos daqueles dois policiais militares, que apresentaram omissões e contradições em seus relatos, de modo a prejudicar a comprovação da relação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

E diante do vago relato feito pelas testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 164/166, que atestou consistirem os objetos apreendidos em “Cocaína” e “Maconha”, a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio *in dubio pro reo*, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão punitiva para o fim de **ABSOLVER** GUSTAVO RODRIGUES PATRÍCIO, Rg. nº 38.753.394-SSP/SP, filho de Jadir Cassiano Patrício e Ivanete Bueno Rodrigues, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2.017.

Augusto Antonini
Juiz de Direito